

1505768-58.2019.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... por envolvimento em furto, roubo e tráfico de drogas, aparece nas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, com uma camiseta no rosto e arremessando uma pedra na vitrine da loja da vítima e ingressando em seguida no estabelecimento comercial. Diante dos relatos da vítima e do referido policial, do teor do relatório de investigações de pág. 18 e do laudo pericial de págs. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1505768-58.2019.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2336502/2019 - DEL.POL.IBIRÁ, 5362589 - DEL.POL.IBIRÁ, 140/19/434 - DEL.POL.IBIRÁ, 2336502 - DEL.POL.IBIRÁ, 140/19/434 - DEL.POL.IBIRÁ, 2336502 - DEL.POL.IBIRÁ, 140/19/434 - DEL.POL.IBIRÁ, 2336502 - DEL.POL.IBIRÁ, 140/19/434 - DEL.POL.IBIRÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO JORGE NASCIMENTO

Data da Audiência:

12/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 12/04/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1505768-58.2019.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ANTONIO JORGE NASCIMENTO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento da Dra. SYLVIA LUIZA DAMAS PRESTES RIBEIRO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua defensor(a/s) nomeada, a Dra. Gabriela Centurion Braga. Presente o Sr. Jessé Augusto de Oliveira Mingroni, estudante de Direito, portador do RG 50.743.050-5, discente das Universidades Integradas Padre Albino (UNIFIPA), que acompanhou a audiência para fins acadêmicos ao lado da Dra. Defensora. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a

vítima (D.V.P.) e uma testemunha comum (Thiago Henrique Longo, policial militar) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ANTONIO JORGE NASCIMENTO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, I, do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de março de 2019, em horário incerto, mas durante a madrugada, na Avenida Benedito Reinaldo Bernadi, nº 472, no estabelecimento comercial denominado "Loja The Store", São Benedito, na cidade de Ibirá-SP, Comarca de Catanduva, ANTONIO JORGE NASCIMENTO, qualificado a fls. 63/65, mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para ele, R\$100,00 (cem reais), pertencente à vítima Daniele Vian Pantaleão. Conforme o apurado, o denunciado destruiu a porta de vidro da entrada do estabelecimento comercial denominado "Loja The Store" (laudo pericial de fls.130/135), oportunidade em que ganhou o interior do estabelecimento e subtraiu, para ele, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em moedas e notas fracionadas, pertencente à vítima Daniele Vian Pantaleão. A ação criminosa do denunciado foi revelada por meio das imagens colhidas da câmera de segurança do vizinho do local dos fatos, conforme laudo pericial de fls. 27/36. A vítima sofreu prejuízo total de R\$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R\$700,00 referente a porta destruída e R\$ 100,00 ao valor subtraído. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência ANTONIO JORGE NASCIMENTO, como incurso nas penas do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o rito processual adequado (art. 394 do CPP), intimando-se as pessoas abaixo relacionadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da lei". O acusado responde ao processo em liberdade. Em razão de seus antecedentes criminais, não fez jus o acusado aos benefícios previstos em lei (Lei 9.099/95 e acordo de não persecução penal). Recebida a denúncia de págs. 140/141 em 14/10/2021 (págs. 143/145), foi o acusado citado (pág. 170), após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 176/179. Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, e a nobre Defesa requer a absolvição, alegando insuficiência de provas. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência do crime encontra-se provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, do laudo pericial referente às imagens das câmeras de segurança de págs. 27/36, do laudo pericial referente ao local dos fatos de págs. 130/135, do relatório de investigações de pág. 18 e da prova oral produzida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa. Ouvido na fase policial (pág. 10), o ACUSADO negou a prática delitiva, alegando que, embora tenha passado defronte do estabelecimento comercial da vítima, conforme imagens das câmeras de segurança captadas no local, não praticou o furto narrado nos autos. No interrogatório hoje prestado, continuou negando a prática do crime, alegando, em síntese, que estava preso na data dos fatos. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que a VÍTIMA DANIELE, ouvida na fase policial (pág. 11) e em Juízo, confirmou a ocorrência do furto em seu estabelecimento comercial e disse ter reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança do local, o acusado como sendo o autor do furto. O POLICIAL MILITAR THIAGO HENRIQUE LONGO, ouvido nesta data, confirmou ter reconhecido o acusado, pelas referidas imagens, como sendo o autor do crime; o policial ainda disse que o acusado é conhecido em Ibirá por envolvimento em crimes contra o patrimônio. E o relatório de investigações de págs. 18 é claro no sentido de que o acusado, conhecido por envolvimento em furto, roubo e tráfico de drogas, aparece nas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, com uma camiseta no rosto e arremessando uma pedra na vitrine da loja da vítima e ingressando em seguida no estabelecimento comercial. Diante dos relatos da vítima e do referido policial, do teor do relatório de

investigações de pág. 18 e do laudo pericial de págs. 27/36, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado praticou o furto que lhe foi imputado na denúncia. Alega o acusado que estava preso no dia dos fatos, porém sem razão, vez que, conforme certidão carcerária juntada aos autos (a respeito da qual foi dada ciência à acusação e à defesa em audiência), ele foi posto em liberdade em 11 de março de 2019 e, portanto, estava em liberdade naquele dia (dos fatos). A qualificadora de rompimento de obstáculo encontra-se provada pelo relato da vítima e pelo laudo pericial e págs. 130/135. Por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no art. 154, § 1º, do Código Penal, não ficou caracterizada na conduta do acusado, porque própria para os casos de furto simples, hipótese não tratada nos autos, conforme, aliás, reconheceu a própria Dra. Promotora de Justiça em audiência. Assim, havendo prova da autoria, da materialidade e da qualificadora descrita na denúncia, o decreto condenatório é de rigor. Passo à dosagem da pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0003111-77.2006.8.26.0132, 0011070-02.2006.8.26.0132 e 0003110-92.2006.8.26.0132 – págs. 77/82), fixo a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6 (um sexto). As condenações referentes a tais processos, porém, não são aptas, porém, para gerar reincidência, porque já superado o lapso temporal previsto no art. 64, I, do Código Penal. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) de reclusão e 11 (onze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira – interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os maus antecedentes, será o semiaberto, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Pelos mesmos motivos (maus antecedentes), nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o “sursis”. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação que a JUSTIÇA PÚBLICA move contra ANTONIO JORGE NASCIMENTO, nos autos qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no artigo 155, §4º, I, do Código penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar a reparação do dano, porque tal não foi objeto do pedido, razão pela qual, neste ponto, ficaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa, de tal sorte que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ofende a Constituição Federal. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu solto até a presente data, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, a Dra. Promotora de Justiça pediu a palavra pela ordem para concordar com a sentença e renunciar ao direito de recurso. O acusado e a Dra. Defensora manifestaram interesse em recorrer da sentença, tendo a Dra. Defensora já apresentado recurso de apelação. O MM. Juiz, então, deliberou: Homologo a renúncia ao direito de recurso por parte do órgão ministerial, certificando-se o trânsito em julgado. Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Sai a Dra. Defensora intimada para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões. As partes concordaram com

a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.